

시 정 사 항

1. 제 목 : 셔틀버스 계약 및 운영 부적정

2. 관계기관 : ##병원

3. 내 용 : ##병원에서는 내원환자의 진료편의 제공을 위하여 [표 1]과 같이 셔틀버스 위탁운영 계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 셔틀버스 위탁운영 계약현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약업체	계약금액	계약기간	비고
셔틀버스 위탁운영 용역	(주)☐☐	***	'15. 4. 1. ~ '17. 3.31.	

가. 계약금액 미조정

셔틀버스 위탁운영 용역계약 일반조건 제16조에 의하면 계약체결일부터 90일 이상 경과하고, 유류비 증감율이 $\pm 3\%$ 이상일 때에는 계약금액을 조정할 수 있으며, 유류비 변경 시점은 계약시작일(2015.04.01.)부터 3개월 단위로 하며, 이전 변경시점에서 유류비 증감율이 $\pm 3\%$ 미만인 경우로 변경계약이 실시되지 않은 경우 2015.04.01.부터 변경계약시점까지의 일일 고시 유류비의 평균값을 산출하여 계약시작일 고시 유류비 대비 $\pm 3\%$ 이상일 경우 계약을 변경하도록 하고 있습니다.

따라서, ##병원에서는 계약체결일부터 90일 이상 경과한 시점에 유류비 증감율이 $\pm 3\%$ 이상 일 때에는 계약금액을 변경하여야 하고 용역비 지급 시 정산하여 용역비가 과다 또는 과소 지급되지 않도록 하여야 합니다.

그런데, ##병원 유류비 변경에 따른 계약금액 변경현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 계약시작일(2015.04.01.) 유류비가 1314.6원에서 2016.04.01.에 1,246.4원('15.04.01.~'16.03.30. 유류비 평균값)이 되어 변동폭이 5.18%상당 이므로 계약조건에 따라 금액을 조정할 수 있는 조건이 되었으나 계약변경을 실시하지 않아 용역대금 782,787원을 계약업체에 과다 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] 계약금액 미 변경현황

(단위 : 원)

기준유가 (‘15.4.1.)	평균유가 (‘15.4.1. ~ ‘16.3.30.)	유류비 구성비율	유류비 증감비율	월 변경금액	변경금액 (3개월)	비고
1314.6	1246.4	33.6%	△5.18	△260,929	△782,787	

※ 변경공식 : 계약금액 × 유류비 증감을 × 유류비 구성비율

나. 계약조건 설정 불합리

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조에 따르면 계약 체결을 한 날부터 90일 이상 경과하고, 입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일을, 2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 직전 조정기준일)을 기준으로 하여 산출된 품목조정률 또는 지수조정률이 100분의 3 이상 증감된 때에는 계약금액을 조정하고, 조정기준일(조정사유가 발생한 날)부터 90일 이내에는 이를 다시 조정하지 못한다고 규정하고 있습니다.

따라서, ##병원에서는 계약체결일부터 90일 이상 경과한 후 품목조정률 또는 지수조정률이 100분의 3 이상 증감된 때에는 계약금액을 변경하도록 계약서를 작성하여야 합니다.

그런데, ##병원 서틀버스 위탁운영 계약조건을 확인한 결과, 유류비 변동으로 인한 계약금액 변경을 3개월 단위 특정시점(3개월 단위로 변경)에만 실시하도록 되어 있고, 입찰일(계약체결일)과 조정기준일 간의 변동율을 기준으로 하지 않고, 입찰일(계약체결일)과 변경계약일까지 고시액의 일일 평균값의 증감율을 비교하도록 계약함에 따라 [표 3]과 같이 계약업체에 용역비 3,144천원 상당을 과다 지급한 결과를 초래하였습니다.

[표 3] 용역비 과다 지급현황

(단위 : 천원)

구분	기준유가	변경유가	유류비 구성비율	유류비 증감비율	월 변경금액	변경금액 (3개월)	비고
‘15년	7.8.9월	1314.6	1365.4	33.6%	3.86	194	776
	10.11.12월	1365.4	1250.6	33.6%	△8.41	△424	△1,696
‘16년	1.2.3월	1250.6	1189.9	33.6%	△4.85	△244	△976
	4.5.6월	1189.9	1116.3	33.6%	△6.19	△312	△1,248
계						△3,144	

※ 변경공식 : 계약금액 × 유류비 증감을 × 유류비 구성비율

4. 조치할 사항

○ ##병원장은

- 계약변경을 실시하지 않아 계약업체에 과다 지급한 782,787원을 환수조치하고, 계약조건에 따라 유류비 변동에 따른 계약금액 변경사항 발생 시 계약금액을 변경조치 하시기 바랍니다.(시정)
- 추후 계약 시에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 계약 관련 법률을 참고하여 유류비 변동에 따른 계약금액 변경조건을 수정하시기 바랍니다.(통보)

○ ◎◎이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)